كيفاش تصرح بالثمن الحقيقي فعقد البيع بلا ما تندم

النصيحة 1

العنوان: كتب فالعقد الثمن الحقيقي اللي تفقتو عليه

الشرح: الثمن هو الركن الأساسي فالبيع. الركن يعني الحاجة اللي بلا بها ما كيقومش العقد. اللي كيتكتب فالعقد هو اللي كيبقى مرجع ملزم للطرفين. فيه كيتحسبو الضريبة ورسوم التسجيل. وعليه كيتعتمد الطرفان إلا وقع خلاف. وكل فرق بين اللي تفقتو عليه واللي تكتب كيخلق ثغرة فالحماية.

المثال: تصور مشتري كيشري شقة فمرتيل. تفقو مع البائع على ثمن، ولكن فالعقد كيتكتب ثمن آخر "باش نخففو الضريبة". من اليوم الأول، الثمن اللي فالورقة ما بقاش هو الثمن اللي فالواقع.

القانون: قانون الالتزامات والعقود كيعتبر الثمن عنصرا أساسيا فعقد البيع، ولازم يكون محدد أو قابل للتحديد. مدونة الحقوق العينية كتشترط الكتابة فالتصرفات على العقار المحفظ. العقد يكون رسمي، ولا عقد ثابت التاريخ محرر من محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض. فالعقار غير المحفظ، الممارسة الشائعة هي التوثيق عند العدول. الإدارة الضريبية عندها حق مراجعة الثمن المصرح به، إلا بان ليها بعيد على قيمة السوق.

الواقع: الممارسة الشائعة فبعض الحالات هي كتابة ثمن أقل من الحقيقي. هادي ممارسة، وماشي حل قانوني سليم. النتيجة كتكون مراجعة ضريبية، وصعوبة فإثبات الثمن الحقيقي، ومشاكل فالنزاعات المستقبلية.

إلا وقع المشكل: أولا، وقف قبل التوقيع وما توقعش عقد فيه ثمن ما كيعكسش الاتفاق. ثانيا، سول الموثق ولا العدل على الصيغة الصحيحة، وإلا بغيتي رأي قانوني مفصل مشي عند محام. ثالثا، جمع الوثائق: نسخة من الاتفاق، والوصولات، وكل مراسلة كتبين الثمن المتفق عليه.

النصيحة 2

العنوان: خلص بطريقة كتخلي دليل

الشرح: الثمن ما كيتكتبش غير فالعقد، خاصو يبان فكيفاش تخلص. الدليل هو اللي كيحميك إلا حد قال "ما خلصتش". خاصك طريقة كتخلي أثر واضح: تحويل بنكي ولا شيك.

المثال: تصور بائع كيقول إنو ما توصلش بآخر دفعة، والمشتري كان خلصها كاش فاليد بلا وصل. المشتري هنا ما عندو ما يثبت.

القانون: القانون ما كيفرضش طريقة وحدة فكل حالة، ولكن الإثبات فقانون الالتزامات والعقود كيعتمد على الكتابة والوثائق. الموثق فالعادة كيذكر فالعقد كيفاش تم الأداء.

الواقع: الأداء كاش بلا وصل هو من أكثر الأسباب اللي كتخلي المشتري ولا البائع بلا دليل فالنزاع.

إلا وقع المشكل: أولا، جمع كل أثر ديال الأداء: كشف بنكي، نسخة شيك، رسائل. ثانيا، مشي عند محام باش يقيم الموقف. ثالثا، إلا كاين شك فالتزوير ولا النصب، التوجه كيكون للنيابة العامة.

النصيحة 3

العنوان: وثق العربون والدفعات فوصل مكتوب

الشرح: العربون هو أول مبلغ كيتعطى باش يتحجز العقار. الوصل خاصو يبين بوضوح: واش هاد المبلغ عربون ولا دفعة من الثمن. وخاصو يذكر الثمن المتفق عليه، والعقار، والتاريخ، وآجال إتمام البيع.

المثال: تصور عائلة فتطوان عطات مبلغ لبائع بكلمة شفوية، وبعد أسبوع البائع تراجع. بلا وصل، العائلة ما عندها أساس واضح تطالب بيه.

القانون: قانون الالتزامات والعقود كيعطي للعربون أحكام خاصة، والفرق بين العربون والدفعة من الثمن كيأثر على الحقوق إلا تراجع أحد الطرفين. هاد النقطة كتتحقق عند مختص حسب صيغة الاتفاق.

الواقع: من الأخطاء الشائعة العربون بلا وثيقة، والوعد بالبيع الغامض اللي ما فيهش الثمن ولا الأجل.

إلا وقع المشكل: أولا، ما تعطيش مبلغ آخر قبل ما تتوضح الوضعية. ثانيا، استشر محام ولا الموثق على وضعية الوصل. ثالثا، جمع الوصل، وأي مراسلة، وإثبات التحويل.

النصيحة 4

العنوان: قرا العقد كامل قبل التوقيع

الشرح: التوقيع هو اللحظة اللي ما كيبقاش فيها الرجوع بسهولة. قبل ما توقع، قرا العقد كامل. تأكد من الثمن، ومن اسم الطرفين، ومن وصف العقار، ومن طريقة الأداء.

المثال: تصور مغربي عايش فالخارج جا لمرتيل فعطلة قصيرة، ووقع على عقد فيه ثمن مختلف على اللي تفاهم عليه، لأنو ما قراش بتمعن.

القانون: الموثق والعدول كيحررو العقد ويقراوه على الأطراف. وفالعقار المحفظ، الشهادة العقارية من المحافظة العقارية كتبين وضعية العقار، بحال الرهن ولا الحجز ولا التقييدات.

الواقع: المشاكل الشائعة فالعقار: رهن، حجز، بناء بلا رخصة، وإرث غير مقسوم. وكتبان غالبا ملي التحقق كيتأخر لما بعد التوقيع.

إلا وقع المشكل: أولا، وقف التوقيع إلا لقيتي فرق فالثمن ولا فالوثائق. ثانيا، إلا كان المشكل مع موثق، يمكن الرجوع للمجلس الجهوي للموثقين. وللتحقق من وضعية العقار، المحافظة العقارية. ثالثا، جمع نسخة العقد، والشهادة العقارية، ووثائق الهوية، وأثر الأداء.

الخلاصة

العقد الواضح اللي فيه الثمن الحقيقي هو أول حماية للمشتري والبائع.